

0008068-52.2014.8.26.0323

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... espontânea, porque o recorrente admitiu o tráfico na fase policial e sua confissão foi considerada como elemento de convicção, incidindo-se, desse modo, a Súmula 545 do Superior Tribuna de Justiça. (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1506082-30.2019.8.26.0576; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 4ª Vara Criminal; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0008068-52.2014.8.26.0323 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0008068-52.2014.8.26.0323

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 165/2014 - 2º Distrito Policial de Lorena

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO FERNANDES DE CAMARGO e outro

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de LEONARDO FERNANDES DE CAMARGO, JULIANO TEIXEIRA VENERANDO e ISAIAS DONIZETTI DOS SANTOS, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal - CP; e em face de JUCELINO TEIXEIRA VENERANDO a prática do crime tipificado no artigo 180, § 3º, do mesmo Código, conforme narrado na peça inicial de fls. 125/126.

Recebida a denúncia em 13/11/2017 (fls. 130/131), os réus Leonardo e Juliano foram citados (fls. 183 e 227, respectivamente), apresentando respostas à acusação (fls. 221 e 232/233, respectivamente). Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento (fl. 257).

Após, os autos foram desmembrados com relação aos acusados Isaias, por não ter sido encontrado (fls. 243/244), e Jucelino, beneficiado com a suspensão condicional do processo (fls. 169).

No curso da instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, sendo os réus declarados revéis, nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal - CPP (fl. 317 - Juliano e fl. 378 - Leonardo). Ao final, os debates orais foram convertidos em memoriais por escrito tendo em vista o fracionamento da prova oral.

O Ministério Público pugnou pela total procedência da ação, inclusive, com o reconhecimento da qualificadora descrita, mas, não capitulada, na denúncia (fls. 384/387).

A defesa de Leonardo, por sua vez, pleiteou pela sua absolvição, por carência probatória (fls. 395/397).

No mesmo sentido trilhou a defesa do corréu Juliano. Em preliminar, suscitou ainda cerceamento de defesa (fls. 405/407).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, malgrado o costumeiro respeito destinado ao nobre defensor, refuto a preliminar invocada.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, vez que o réu Juliano não foi impedido de apresentar a sua versão. Na verdade, o próprio é que não se mostrou interessado em fazê-lo, posto que, mesmo após ser citado pessoalmente, mudou-se sem comunicar o novo endereço a este Juízo, o que redundou na sua revelia (fls. 226/227, 300, 317).

Nesse mesmo sentido:

"Furto simples, tentado - Preliminar - Nulidade - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Réu regularmente citado - Revelia decretada após o esgotamento dos meios de localização - Endereços constantes dos autos diligenciados - Preliminar rejeitada - Recurso improvido. (...)". (TJSP; Apelação Criminal 0001746-67.2016.8.26.0542; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barueri - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/03/2021; Data de Registro: 02/03/2021) (Sublinhado meu).

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva, como os boletins de ocorrência (fls. 05/09 e 13/15); auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 12 e 19/20); e auto de avaliação (fl. 67); posteriormente renovados sob o crivo do contraditório.

A prova de autoria é igualmente incontestável, recaindo sobre a figura dos acusados Leonardo e Juliano. Senão vejamos

A vítima Luciano Anderson Tirelli contou que três indivíduos arrombaram o portão de sua residência, e subtraíram vários objetos. Disse que identificou os autores por meio de um vizinho que os conhecia, e que ficou sabendo que o trio já estava rondando a residência dias antes. A vítima afirmou que, após serem identificados, os réus confessaram o delito. Esclareceu que alguns objetos foram recuperados, amargando um prejuízo de aproximadamente doze mil reais.

O policial militar Júlio César da Silva disse que, em razão do longo lapso temporal decorrido entre os fatos e a data da sua oitiva, não se recordava dos fatos, mesma postura assumida pela testemunha Mahmud Abdel Ahmad Bakr.

Essa, portanto, a prova oral.

Pois bem. Como se vê da fala da vítima, em linha com os elementos colhidos na fase distrital, restou comprovada a autoria delitiva.

Em que pese não ouvido em juízo, o corréu Juliano confessou espontaneamente o delito perante à autoridade policial (fls. 11), enquanto Leonardo, com narrativa bem semelhante, (fls. 22/23 e 38), admitiu que retirou os bens da casa do ofendido, junto com Juliano, embora afirmando que ambos foram autorizados por uma vizinha.

A justificativa apresentada por Leonardo, além de inverossímil, não restou comprovada em juízo.

Não se perca de vista ainda que o corréu Juliano vendeu ao seu avô Juscelino, parte da res furtiva por valor irrisório, conforme declarado por este em sede policial (p. 21).

Nem se argumente ser defeso a este Magistrado utilizar elementos informativos produzidos no curso de inquérito policial, como os acima mencionados, posto que foram corroborados com provas produzidas sob o pálio da ampla defesa e contraditório, como neste caso, diante das declarações da vítima em Juízo.

Na prática, o desprezo ao que se produziu na fase investigativa não é possível por força do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, adotado em nosso ordenamento.

Portanto, ainda que tenha, a princípio, menor valor o elemento produzido no caderno inquisitivo, por força do disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal, não pode tal ser afastado de pronto, vez que as declarações da vítima estão no mesmo sentido.

Assim, a prova deve ser vista como um todo, não se considerando o lugar onde foi produzida, mas o valor probante, estando garantido os direitos constitucionais do réu, o que foi garantido por este Juízo, no acompanhamento de todas as provas produzidas em sede judicial, que acabaram por confirmar a versão acusatória apresentada em fase inquisitiva.

A propósito:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por carência de provas, alegada, ainda, ofensa ao art. 155 do CPP. Descabimento. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Existência dos fatos demonstrada pelas peças de instrução e seguro relato judicial da vítima. (...) Art. 155, caput, do CPP. Inexistência de óbice ao seu emprego na formação do convencimento judicial, vedada, apenas, a condenação apoiada unicamente em elementos destituídos do selo do contraditório. Ofensa à norma processual não aferida. Condenação mantida. Negado provimento”. (TJSP; Apelação Criminal 0001948-93.2016.8.26.0655; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Várzea Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 31/07/2021; Data de Registro: 31/07/2021) (Ênfase minha).

Outro ponto a comprometer os acusados é o fato de estarem na posse da res furtiva, o que faz com que o ônus da prova se inverta, de modo a obriga-los a justificarem a posse lícita dos bens, algo que não fizeram.

A propósito, em recente julgado:

“ROUBO - (...) depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu

poder – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP. CONSUMAÇÃO – (...) não provimento ao recurso”. (TJSP; Apelação Criminal 1506722-56.2020.8.26.0072; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bebedouro - 2ª Vara; Data do Julgamento: 10/01/2022; Data de Registro: 10/01/2022).

Com relação à qualificadora descrita na denúncia, não se discute que, ao menos, Leonardo e Juliano estavam reunidos para praticarem a conduta delitiva aqui sub judice, de forma consciente e voluntária, conforme se vê nas provas dos autos; logo, presente a qualificadora do § 2º, inciso IV, do artigo 155, do CP.

Por outro lado, ao contrário do alegado pela acusação em alegações finais, a qualificadora de rompimento de obstáculo; veja-se: não capitulada na denúncia, embora descrita; não restou devidamente comprovadas nos autos.

Como se sabe, tratando-se de qualificadora que deixa vestígios, era indispensável o laudo pericial, ainda que indireto, ou elementos que indicassem a impossibilidade de realização do referido laudo, o que não ocorreu nos presentes autos, vez que a própria vítima declinou da perícia, alterando o local dos fatos, conforme declarado pelos peritos (fls. 48), forte no artigo 158, do CP.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ARROMBAMENTO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DIRETA E DE JUSTIFICAÇÃO DA NÃO REALIZAÇÃO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Este Tribunal Superior possui firme entendimento de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal - CP exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. 2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp n. 1.979.769/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.).

Portanto, a única solução adequada é a condenação dos acusados, nos termos da denúncia.

Passo à dosimetria das sanções.

a) LEONARDO FERNANDES DE CAMARGO:

O réu apresenta maus antecedentes (autos nº 0000309-74.2018.8.26.0621, trânsito em julgado em 03/02/2020; e 0004524-22.2015.8.26.0323, trânsito em julgado em 09/08/2016), conforme certidão criminal de fls. 370/372.

Anoto, ainda, que a conduta trouxe consequências, ao menos na esfera material ao ofendido, que asseverou ter amargado prejuízo financeiro de, aproximadamente, R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

Assim, ante a tais circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 1/3 (um terço) acima do piso legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, tornada definitiva, à míngua de outras causas modificadoras.

b) JULIANO TEIXEIRA VENERANDO:

O acusado também possui uma condenação, com trânsito em julgado em 15/10/2019, pelo

processo 1500405-02.2019.8.26.0323, configuradora de mau antecedente, segundo a certidão de fls. 373/374.

Neste ponto, é importante frisar que os Tribunais Superiores já firmaram posição no sentido de que com o advento da Lei 11.343/06, não houve descriminalização (abolitio criminis) da conduta de porte de droga para uso pessoal, mas mera despenalização, sendo perfeitamente possível utilizar essas condenações como circunstância desfavorável na primeira fase da dosimetria.

Confira-se:

"(...). Condenações acertadas. Penas mantidas. A despenalização do art. 28 da Lei de Tóxicos não implica descriminalização. Ressalvado entendimento pessoal deste Relator acerca da impossibilidade de ser reconhecida a reincidência, a condenação pretérita por esse delito pode ser valorada negativamente na dosimetria. (...) Recursos improvidos. Deferida a gratuidade da justiça em favor de Reinaldo". (TJSP; Apelação Criminal 1500365-87.2018.8.26.0603; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/08/2021; Data de Registro: 23/08/2021) (Ênfase minha).

Anote-se aqui o prejuízo financeiro experimentado pela vítima, tal como já mencionado alhures.

Assim, mantendo a proporcionalidade e individualização das penas, como Juliano apresenta uma única condenação pretérita, é o caso de fixar sua basilar em 1/4 (um quarto) acima do piso legal, ou seja, em 02 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão em favor desse réu, vez que a sua confissão espontânea, em sede policial, foi um dos fundamentos para a condenação, embora na fase processual o réu tenha sido declarado revel.

Nesse sentido:

"1-) Apelação criminal. (...) Na segunda fase, deve-se reconhecer a atenuante da confissão espontânea, porque o recorrente admitiu o tráfico na fase policial e sua confissão foi considerada como elemento de convicção, incidindo-se, desse modo, a Súmula 545 do Superior Tribuna de Justiça. (...)". (TJSP; Apelação Criminal 1506082-30.2019.8.26.0576; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/06/2022; Data de Registro: 27/06/2022).

Logo, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), finalizando-a em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa, diante da ausência de outras circunstâncias alteradoras.

O regime inicial de desconto da reprimenda será o semiaberto, para ambos, ante as circunstâncias judiciais, como os maus antecedentes ostentados pela dupla, forte no artigo 33, § 3º, do CP.

Por fim, também para ambos os réus, fixo o dia-multa no piso legal, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira dos acusados.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar:

a) LEONARDO FERNANDES DE CAMARGO, qualificado nos autos, por violação ao crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, a uma pena de 02 (dois)

anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, diária mínima; e

b) JULIANO TEIXEIRA VENERANDO, qualificado nos autos, por violação ao crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, a uma pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, diária mínima.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (artigo 44, do Código Penal), tampouco a suspensão da pena (artigo 77, do mesmo Código), pois tais medidas não se mostram suficientes para fins de prevenção e repressão do ilícito, tal como demonstram as circunstâncias judiciais desfavoráveis acima narradas (artigos 44, inciso III, e 77, inciso II, ambos do Código Penal).

No entanto, concedo-lhes o direito de recorrerem em liberdade, vez que se encontram soltos por este processo, bem como por não vislumbrar a presença dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Custas pelos vencidos, observada a gratuidade processual, que ora lhes concedo.

Expeçam-se certidões de honorários advocatícios aos advogados nomeados, de acordo com o previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo Defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Oportunamente, também após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeçam-se mandados de prisão, observado o regime ora imposto, e, com o cumprimento dos mandados, as guias de execução definitiva; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, nos termos do disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, c.c. inciso III, do artigo 15, da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; e d) Adotadas as cautelas legais, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 05 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA